

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3400/2552

นางอำพัน อุเทนนาม
นางประทีน ชีรรัฐ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1387

สัญญาเช่าซื้อที่ดินมีข้อความระบุไว้ในข้อ 7 ว่า "ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องทำถนนกว้าง 3 เมตร และถนนแยกกว้าง 4 เมตร ผ่านที่ดินของผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญานี้ และยินยอมให้ผู้เช่าซื้อใช้ถนนดังกล่าวนี้ตลอดไป..." เชื่อว่าจำเลยได้ตกลงว่าจะจดทะเบียนภาระจำยอมในทางพิพาทแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งห้าแปลง ข้อตกลงดังกล่าวก่อให้เกิดบุคคลสิทธิแก่โจทก์ในอันที่จะเรียกร้องให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมในทางพิพาทแก่โจทก์ เมื่อได้จดทะเบียนเช่นนั้นแล้วการได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยนิติกรรมดังกล่าวย่อมบริบูรณ์ตามกฎหมายสมเจตนาของคู่กรณี สิทธิของโจทก์ตามนิติกรรมดังกล่าวนี้เป็นสิทธิเรียกร้องระหว่างโจทก์และจำเลยซึ่งเป็นคู่กรณี แม้ตามข้อเท็จจริงจำเลยจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งห้าแปลงให้บุตรของจำเลยก่อน คือ อ. และ ศ. ต่อมาบุตรของจำเลยจึงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งห้าแปลงให้แก่โจทก์ จำเลยก็ยังผูกพันตามข้อตกลงที่จำเลยตกลงไว้กับโจทก์ไม่เปลี่ยนแปลง โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยให้ไปจดทะเบียนภาระจำยอมทางพิพาทแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งห้าแปลง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนที่ดินโฉนดเลขที่ 10326 และ 60322 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ของจำเลยเป็นทางภาระจำยอม แก่ที่ดินของโจทก์ โฉนดเลขที่ 78416, 78417, 78418, 79865 และ 79866 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หากจำเลยไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลย

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน แต่ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้น 3,000 บาท และชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาท แทนจำเลย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์กับนายพิชัย และนายแสง พี่ชาย ซื่อที่ดินจากจำเลยรวม 5 แปลง ภายหลังพี่ของโจทก์ขายที่ดินที่ซื้อให้โจทก์ โจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งห้าแปลง ที่ดินทั้งห้าแปลงของโจทก์มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ คือ ถนนนนทบุรี 1 โดยต้องผ่านที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 10326 และ 60322 คือที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 3 เมตร ยาว 99 เมตร และ 44 เมตร ตามลำดับ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า มีข้อตกลงว่าจำเลยจะจดทะเบียนภาระจำยอมในทางพิพาทแก่ที่ดินของโจทก์หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์และนายแสง พี่ของโจทก์เบิกความว่าในการซื้อที่ดินทั้งห้าแปลงจากจำเลยมีข้อตกลงว่า เมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้ว จำเลย

จะจดทะเบียนการะจำยอมในทางพิพาทให้ ส่วนจำเลยมีนายกฤษฎรักษ์ บุตรของ จำเลยเบิกความว่า จำเลยไม่เคยตกลงจะจดทะเบียนการะจำยอมในทางพิพาทแก่ผู้ซื้อที่ดิน และจำเลยอนุญาตให้ผู้ปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินที่จำเลยแบ่งขาย สามารถใช้ทางพิพาทได้โดยมีนางปรียากุล ภริยาของนายรังสฤษฎ์ ผู้เช่าซื้อที่ดิน แปลงอื่นเบิกความสนับสนุน เมื่อพิจารณาสัญญาเช่าซื้อที่ดินแล้ว ปรากฏว่ามีข้อความระบุไว้ในข้อ 7 ว่า "ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องทำถนนกว้าง 3 เมตร และถนนแยกกว้าง 4 เมตร ผ่านที่ดินของผู้เช่าซื้อตามสัญญานี้ และยินยอมให้ผู้เช่าซื้อใช้ถนนดังกล่าวนี้ ตลอดไป..." จึงสนับสนุนคำเบิกความของพยานโจทก์และพยานเชื่อว่า จำเลยได้ตกลงว่าจะจดทะเบียนการะจำยอมในทางพิพาทแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งห้าแปลง ข้อตกลงดังกล่าวก่อให้เกิดบุคคลสิทธิแก่โจทก์ในอันที่จะเรียกร้องให้จำเลยไปจดทะเบียนการะจำยอมในทางพิพาทแก่โจทก์ เมื่อได้จดทะเบียนเช่นนั้นแล้วการได้มาซึ่งการะจำยอมโดยนิติกรรมดังกล่าวย่อมบริบูรณ์ตามกฎหมายสมเจตนาของคู่กรณี สิทธิของโจทก์ตามนิติกรรมดังกล่าวนี้เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งห้าแปลงให้บุตรของ จำเลยก่อน คือ นายอานุภาพ และว่าที่ร้อยตรีหญิงศันสนีย์ ต่อมาบุตรของจำเลยจึงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งห้าแปลงให้แก่โจทก์ จำเลยก็ยังผูกพันตามข้อตกลงที่จำเลยตกลงไว้กับโจทก์ไม่เปลี่ยนแปลง โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยให้ไปจดทะเบียนการะจำยอมทางพิพาทแก่ที่ดินของโจทก์ทั้งห้าแปลง ที่ศาลล่างพิพากษายกฟ้อง โจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นเรื่องโจทก์ได้การะจำยอมทางพิพาทโดยขาดอายุความหรือไม่"

พิพากษากลับ ให้จำเลยจดทะเบียนที่ดินโฉนดเลขที่ 10326 และ 60322 ตำบลสวนใหญ่ (บ้านแขกตลาดขวัญ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ของจำเลยเป็นทางการะจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 78418, 79865, 79866, 78416 และ 78417 เลขที่ดิน 818, 840, 841, 816 และ 817 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษา

แทนการแสดงความเจตนาของจำเลย ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์
โดยกำหนดค่าทนายความรวม 6,000 บาท

(พีรพล พิश्यวัฒน์-ชินวิทย์ จินดา แท้มแก้ว-พิสิฐ จูติภัก)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>